

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 461/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี โจทก์
นาย สม นึก พลอย สุข ใส กับพวก จำเลย
ป.อ. มาตรา 291

การที่จำเลยทั้งสองไม่ได้เป็นแพทย์ และไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ได้ฉีดยาและให้ผู้ตายกินยาปฏิชีวนะประเภทเพนิซิลลิน โดยผู้ตายมีอาการหมดสติแทบจะทันใด หลังจากจำเลยให้กินยาและฉีดยา และถึงแก่ความตายหลังจากนั้น ประมาณ 3 ชั่วโมง โดยไม่ปรากฏว่าผู้ตายรับการฉีดยาจากสถานพยาบาลอื่นมาก่อนมีอาการเช่นนั้น ถือว่าความตายเป็นผลโดยตรงจากการที่จำเลยทั้งสองให้กินยาและฉีดยาเพนิซิลลินจำเลยทั้งสองจึงต้องมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองไม่ใช่แพทย์ ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ไม่มีความรู้ในวิชาแพทยศาสตร์ แต่ได้ช่วยกันตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคให้แก่นายบุญล้อม ตื่นเต็นดี ได้กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง โดยฉีดยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนิซิลลินเข้าสู่ร่างกายนายบุญล้อมตื่นเต็นดี และจ่ายยาให้รับประทานด้วย ซึ่งในภาวะวิสัยและพฤติการณ์เช่นนั้น จำเลยทั้งสองอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นแต่จำเลยทั้งสองหาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ เป็นเหตุให้นายบุญล้อมตื่นเต็นดี ถึงแก่ความตาย และจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม โดยตรวจวินิจฉัยและบำบัดโรคด้วยการสอบถามอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติทางร่างกาย วัดความดันโลหิต ฉีดยาและจ่ายยาให้แก่นายบุญล้อม ตื่นเต้นดี และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสองมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาและจำเลยทั้งสองร่วมกันขายและมีไว้เพื่อขายยาซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันรวม 51 รายการอันเป็นยาควบคุมพิเศษและยาอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจำเลยทั้งสองทราบแล้ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า โดยจำเลยทั้งสองมิได้รับใบอนุญาต เหตุเกิดที่ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 291 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 4, 26, 43 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 4, 12, 101, 126 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 3 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตและประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแต่ปฏิเสธฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 4, 26, 43 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มาตรา 4, 12, 101, 126 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 มาตรา 3 ฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จำคุกคนละ 2 ปี ฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยมิได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตจำคุกคนละ 3 ปี รวมจำคุกคนละ 5 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็น

เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก
คนละ 2 ปี 6 เดือน

โจทก์อุทธรณ์ ขอให้ลงโทษจำเลยข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตาย โดยขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองสถานหนัก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291 ด้วย แต่การกระทำผิดของจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 4, 26, 43 กับตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท จึงให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 จำคุกจำเลยคนละ 6 ปีรวมเป็นโทษจำคุกคนละ 9 ปี ลดโทษให้คนละหนึ่ง
ในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงเหลือโทษจำคุกคนละ 6 ปีนอกจาก
ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาเฉพาะข้อหาว่าจำเลยทั้งสอง
กระทำผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามฟ้องหรือไม่ ได้
ความจากนายวิรัตน์ ลาภมากพนักงานบริษัทนามประเสริฐก่อสร้าง จำกัด ตลาดทุ่ง
คอกอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ว่าปกตินายบุญล้อมตื่นแต่เช้า ผู้ตายเป็นคน
ขับรถบดถนนของบริษัท มีร่างกายแข็งแรงดีไม่เคยเห็นกินยา วันเกิดเหตุเวลา 7
นาฬิกาเศษ พบผู้ตายเดินถือห่อข้าวมาด้วยอาการปกติบอกว่าไม่สบาย พยานจึงพาผู้
ตายไปที่ร้านสมบัติคลินิกซึ่งอยู่ห่างบริษัทประมาณ 200 เมตร พบจำเลยที่ 1 สวมเสื้อ
แขนยาวสีขาวคล้ายแพทย์ เขียนชื่อผู้ตายไว้ในสมุดผู้ป่วยแล้วพาไปห้องตรวจโรค
อีก 1 นาทีเศษ จำเลยที่ 1 ถือหลอดฉีดยามาไล่ลมออกจากหลอด ได้รับความจากนาย

สนั่น ใจกล้า และนายจันทร์ดวงศรี พนักงานบริษัทเดียวกันต่อไปว่า เวลาประมาณ 8 นาฬิกา นายเกลี้ยง หัวหน้าคนงานของบริษัทขอให้นายสนั่นอุ้มผู้ตายจากหน้าสมบัติ คลินิกขึ้นรถสิบล้อเพื่อให้นายจันทร์ขับรถพาไปโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อำเภอสองพี่น้องขณะนั้นผู้ตายไม่มีแรง หดสติ ลุกเดินไม่ได้ นาน ๆ จึงหายใจ ลักครั้ง เมื่อไปถึงโรงพยาบาล แพทย์รับตัวผู้ตายเข้าห้องฉุกเฉินจนถึงเวลา 11 นาฬิกาเศษ แพทย์ได้บอกนายสนั่นว่าผู้ตายตายแล้วได้ความจากแพทย์หญิงพจนารถ รัตนพงศ์เลขาแพทย์โรงพยาบาลผู้รักษาตัวผู้ตายว่า ในวันเกิดเหตุเวลา 9.40 นาฬิกา ได้รับผู้ตายในสภาพไม่รู้สีกตัว ร่างกายซีด ริมฝีปากเขียวเป็นลักษณะการหายใจล้มเหลว ได้ทำการเจาะเลือดและให้น้ำเกลือที่มือผู้ตาย ผู้ตายมีอาการชักและเกร็งอีก 30 นาที ผู้ตายมีอาการหายใจขัด จึงได้ใส่ท่อช่วยหายใจและฉีดยากระตุ้นหัวใจเข้าทางเส้นเลือดที่เดียวกับที่ให้น้ำเกลือโดยไม่ได้ใช้ยาเพนิซิลลิน จนเวลา 11.10 นาฬิกาผู้ตายก็ถึงแก่ความตายโดยไม่สามารถสอบถามสาเหตุได้ แต่ถ้าหากทำการผ่าตัดเพื่อตรวจสอบก็อาจสามารถพบสาเหตุการตายได้พิเคราะห์คำเบิกความของพล ตำรวจตรีประเวศน์ คุ่มภัย แพทย์ประจำสถาบันนิติเวชวิทยา กรมตำรวจผู้ตรวจ พิสูจน์และรายงานสาเหตุการตายของผู้ตายตามรายงานการตรวจศพ เอกสารหมาย ป.จ.1 ท้ายฟ้องว่าพยานเป็นคนผ่าศพและตัดเนื้อตรงสะโพกซ้ายของผู้ตายตรงที่มี รอยฉีดยาส่งให้นักวิทยาศาสตร์ตรวจพิเคราะห์ปรากฏผลว่าได้พบยาปฏิชีวนะเพนิซิล ลินในกล้ามเนื้อดังกล่าว สาเหตุการตายที่พบคือการแพ้ยาเพนิซิลลินดังกล่าว เห็นว่า จำเลยไม่ได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ตายก่อนเกิดเหตุและ อาการทางร่างกายของผู้ตายก่อนและหลังจากจำเลยทั้งสองทำการรักษา รวมทั้ง รายงานผลการตรวจชันสูตรพลิกศพของแพทย์เอกสารหมาย จ.5เมื่อคำนึงถึงการที่ผู้ ตายสามารถเดินจากที่ทำการบริษัทนามประเสริฐก่อสร้าง จำกัด ไปที่ร้านสมบัติ คลินิกของจำเลยทั้งสองไกลประมาณ 200 เมตร เมื่อเวลา 7 นาฬิกาเศษ แต่เมื่อ จำเลยทั้งสองร่วมทำการรักษาผู้ตายด้วยยาฉีดและยากิน เวลาประมาณ 8 นาฬิกา ผู้

ตายกลับมีอาการไม่มีแรง หหมดสติ ลูกเดินไม่ได้นาน ๆ จึงหายใจสักครั้ง เวลา 9.40 นาฬิกา ผู้ตายมีอาการไม่รู้สีกตัว ร่างกายซีด ริมฝีปากเขียว มีอาการหายใจล้มเหลว แม่แพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 พยายามช่วยชีวิตด้วยการให้ยากระตุ้นหัวใจ ใช้ท่อช่วยหายใจ แต่ผู้ตายก็ถึงแก่ความตายเมื่อเวลา 11.10 นาฬิกา แม่แพทย์หญิงพจนารถผู้ทำการรักษาให้ผู้ตายจะเบิกความว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยหลายสาเหตุแต่ก็เชื่อได้ว่า จำเลยทั้งสองมีส่วนทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยทั้งสองเป็นเพียงร่วมกันให้ยาฉีดกานามัยซินซึ่งเป็นยาบำรุงร่างกายไม่ทำให้ผู้ตายมีอาการแพ้ถึงแก่ความตายผู้ตายอาจรับการฉีดยาเพนิซิลลินจากโรงพยาบาลอุทองหรือโรงพยาบาลจันทบุรุษเบกษาก่อนวันเกิดเหตุก็ได้ นั้น เมื่อพิเคราะห์หนังสือส่งรายงานประวัติผู้ป่วยของโรงพยาบาลจันทบุรุษเบกษาจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2531 ประกอบก็ปรากฏรายงานแพทย์เพียงว่าเมื่อ พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2530 ผู้ตายมีอาการชักบางครั้งและกินยาแก้หอบวันละ 9 เม็ด และกินยากันชักของโรงพยาบาลอุทองมาโดยตลอดเท่านั้น เมื่อฟังได้ว่า ผู้ตายมีอาการหมดสติแทบจะทันทีหลังจากจำเลยให้กินยาและฉีดยาและถึงแก่ความตายหลังจากนั้นเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยไม่ปรากฏว่าผู้ตายรับการฉีดยาจากสถานพยาบาลอื่นก่อนมีอาการเช่นนั้น จึงเชื่อได้ว่าผู้ตายถึงแก่ความตายเป็นผลโดยตรงจากการที่จำเลยทั้งสองให้กินยาและฉีดยาเพนิซิลลิน ทั้ง ๆ ที่จำเลยทั้งสองไม่ได้เป็นแพทย์และไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสถานนอกจากนั้นเชื่อได้อีกว่า ตามพฤติการณ์จำเลยทั้งสองทราบดีว่าผู้ตายมีอาการหมดสติแทบจะทันที หลังจากกินยาและฉีดยา แต่ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองได้สอบถามหรือช่วยเหลือผู้ตายเพื่อบรรเทาผลร้ายแต่อย่างใด ความตายของผู้ตายจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลย ที่จำเลยอ้างว่าจำเลยเพียงให้ยากานามัยซินคนละประเภทกับยาเพนิซิลลินเพื่อบำรุงร่างกายผู้ตาย ปรากฏตามบันทึกการตรวจค้นบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.4, จ.13 และ จ.14 ตามลำดับ

นั่น เห็นว่า แม้บันทึกการตรวจค้นจะแสดงว่าตำรวจได้ตรวจค้นพบเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ พร้อมขวดยาکانامยชิน1 ขวดก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่า ตำรวจไปตรวจค้นและบันทึกการตรวจค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2531 หลังวันเกิดเหตุ 1 วัน จำเลยทั้งสองยอมมีเวลาเคลื่อนย้ายทำลายหลักฐานการฉีดยาเพนิซิลลินก่อนตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งขวดยาکانامยชินที่ตรวจค้นก็อาจเป็นเพียงขวดยาที่จำเลยทั้งสองใช้ฉีดยาคนไข้รายอื่นก็ได้ เชื่อได้ว่าจำเลยทั้งสองกระทำผิดตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษและลดโทษให้จำเลยทั้งสอง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

จำเลยก็ต้องรับผิดชอบในผลอันนั้น เพราะการกระทำของตนเป็นเหตุให้เกิดผลอันนั้น ซึ่งหากไม่มีการกระทำของจำเลย ผลก็จะไม่เกิด โดยถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลโดยตรงนี้ศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยไว้แล้วหลายเรื่อง เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1973/2497 มีเหล็กกั้นถนนขวางออกมาเกาะอยู่รถที่จำเลยขับมาโดยเร็วเกินควรจึงชนเหล็กนั้นเป็นเหตุให้คนตาย ถ้าปรากฏว่าหากจำเลยขับไม่เร็วกว่าที่ควร จำเลยก็จะขับรถหลบพ้นไปได้ ดังนี้ได้ชื่อว่าความตายเป็นผลโดยตรงจากการกระทำโดยประมาทของจำเลย เป็นความผิดฐานทำให้คนตายโดยประมาท คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1326/2510 ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ รถก็จะไม่ชนกัน ส่วนจำเลยที่ 2 นั้นถ้ารอให้รถของจำเลยที่ 1 ซึ่งขับมาทางตรงผ่านไปก่อน รถก็จะไม่ชนกัน การที่เกิดชนกันขึ้นจึงเป็นผลโดยตรงจากความประมาทของจำเลยทั้งสองที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมาย จึงเป็นความผิดด้วยกันทั้งคู่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 534/2511 จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์แข่งรถบรรทุกที่จำเลยที่ 3 ขับ แล้วเกิดไปเฉี่ยวกับล้อหลังของรถแทรกเตอร์ ซึ่งจำเลยที่ 1 ขับสวนทางมา เป็นเหตุให้รถแทรกเตอร์เสียหลักขวางถนน รถแทรกเตอร์จึงถูกรถบรรทุกชนเอา และทำให้คนบนรถแทรกเตอร์ถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส ดังนี้การตายและบาดเจ็บสาหัสย่อมเป็นผลโดยตรงจากความประมาทของจำเลยที่ 2 ผู้เดียว จำเลยที่ 1 และ 3 ไม่มีความผิด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 122/2496 แม้ผู้เสียหายจะประมาทอยู่ด้วยถ้าจำเลยระมัดระวังตามควรแก่ฐานะแล้ว ก็จะไม่เป็นอันตรายแก่ผู้เสียหาย ดังนี้ จำเลยต้องรับผิดชอบทำให้บาดเจ็บสาหัสโดยประมาท คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 968/2474 จำเลยใช้ขวานฟันผู้ตายผู้ตายรักษาจนแผลหายไปแล้ว ผู้ตายเป็นลมตายเพราะโรคประจำตัวจำเลยจึงไม่มีความผิดการที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 121/2493 ผู้ตายเป็นคนวิกลจริต ขึ้นไปบนเรือนจำเลยหญิงซึ่งอยู่บนเรือนเข้าใจว่าเป็นคนร้ายจึงร้องให้ชาวบ้านช่วย ชาวบ้าน 30-40 คน รวมทั้งจำเลยมีอาวุธปืนราว 6-7 กระบอก ไล่ตามผู้ตายโดยเข้าใจว่าเป็นผู้ร้าย

จำเลยและชาวบ้านอีก 2 คน ใช้ปืนยิงผู้ตายคนละนัด ผู้ตายตาย โดยไม่ปรากฏว่า กระสุนปืนที่จำเลยยิงจะถูกผู้ตาย และเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงตายเพราะการกระทำของ จำเลย จำเลยไม่ผิดฐานฆ่าคนตาย แต่ผิดฐานพยายามฆ่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2679/2515 ผู้ตายถูกกระสุนปืนหลายชนิดแม้จะฟังได้ว่าจำเลยยิงปืนไปทางที่ผู้ตาย อยู่ แต่ไม่มีพยานหลักฐานแสดงว่าผู้ตายถูกกระสุนปืนของจำเลย จะสันนิษฐานว่า จำเลยยิงผู้ตายและลงโทษจำเลยฐานฆ่าคนตายไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1209/2516 การที่จำเลยทุกคนต่างใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธที่ร้ายแรงยิงเข้าไปในกลุ่ม บ้านเรือนประชาชนซึ่งมีคนอยู่บนเรือนและที่พื้นดินในบริเวณนั้นพร้อม ๆ กันจำเลย ย่อมเล็งเห็นผลแห่งการยิงของจำเลยกับพวกได้ว่ากระสุนปืนอาจถูกบุคคลที่อยู่ใน บริเวณนั้นเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เมื่อปรากฏว่ามีผู้ถูกกระสุนปืนของจำเลยกับ พวกถึงแก่ความตายและบาดเจ็บ และฟังได้ว่าจำเลยทุกคนร่วมกันกระทำความผิด แล้วแม้จะไม่ได้ความแน่ชัดว่ากระสุนปืนของจำเลยคนใดถูกผู้ตายทั้งสามคนนั้นคน ใดบ้างก็ถือได้ว่าจำเลยทุกคนร่วมกันกระทำความผิดฐานฆ่าคนโดยเจตนา และ พยายามฆ่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 717/2509 รถจักรยานยนต์ของจำเลยที่ 2 แล่นใน ช่องทางที่ 1 ห่างขอบถนนทางซ้าย 1 เมตร จำเลยที่ 1 ขับรถในช่องทางที่ 2 ซึ่งอยู่ ถัดไปแล้วขับเฉียงเข้ามาขวางในช่องทางรถจำเลยที่ 2 โดยกระชั้นชิดเพื่อจะเลี้ยว ซ้าย แม้จำเลยที่ 2 จะขับรถเร็วน้อยกว่าที่ขับอยู่ก็ต้องชนกันอยู่นั่นเอง ดังนั้นมิใช่เป็น ความประมาทของจำเลยที่ 2 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3305/2530 คดีเดิมจำเลยฟ้อง โจทก์ขอให้ศาลลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คมี การตกลงกันว่าจำเลยขอผิดผ่อนการชำระหนี้แก่โจทก์เพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจลงโทษ จำเลยต่อไป ไม่มีข้อตกลงว่า เมื่อโจทก์ชำระเงินงวดสุดท้ายแล้วจำเลยจะถอนฟ้อง หรือจะถอนฟ้องเมื่อโจทก์ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว เมื่อโจทก์ชำระหนี้งวดสุดท้ายเกิน กำหนดเวลาในข้อตกลงเกือบ 2 เดือน จึงไม่มีความผูกพันที่จำเลยจะต้องยื่นคำร้อง ขอลถอนฟ้อง ดังนั้นการที่โจทก์ต้องถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกมิใช่เป็นผลจากการก

กระทำของจำเลย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1548-1549/2531 จำเลยที่ 1 ใช้เหล็กแหลมแทงที่หน้าท้องของโจทก์ที่ 2 มีบาดแผลหน้าท้องทะลุเข้าช่องท้องบาดแผลภายในทะลุลำไส้เล็ก 8 รู เส้นเลือดใหญ่ในท้องขาด 2 เส้นเป็นบาดแผลฉกรรจ์ โจทก์ที่ 2 ได้รับการผ่าตัดหลายครั้งครั้งสุดท้ายผ่าตัดเอาลำไส้เข้าที่เดิม ออกจากโรงพยาบาลไปประมาณ 1 เดือน ก็กลับมาใหม่ พบว่าโจทก์ที่ 2 ตับอักเสบรุนแรงมากเหตุเกิดจากการถ่ายเลือดหลายครั้งทำให้ติดเชื้อไวรัส ในที่สุดถึงแก่ความตาย การตายของโจทก์ที่ 2 เป็นผลโดยตรงจากการที่จำเลยที่ 1 ใช้เหล็กแหลมแทงที่หน้าท้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 659/2532 จำเลยใช้ของแข็งตีทำร้ายผู้ตายมีบาดแผลฟกช้ำดำเขียวทั่วร่างกาย มีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะและที่หัวคิ้วซ้าย มีบาดแผลถลอกที่ขากรรไกร ข้อศอกซ้ายกระดูกขากรรไกรหัก และกระดูกซี่โครงซ้าย หลังจากที่ถูกทำร้ายแล้ว ได้มีการนำตัวผู้ตายไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ได้รักษาผู้ตายเบื้องต้นโดยให้น้ำเกลือ ใส่ท่อช่วยหายใจผ่าตัดใส่ท่อระบายลมในโพรงปอดข้างซ้ายเพราะมีลมรั่วออกมาจากทางเดินหายใจแล้วใส่เครื่องช่วยหายใจให้ผู้ตายด้วย และแพทย์ผู้รักษามีความเห็นว่าจะหากให้ผู้ตายรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปแล้วโอกาสที่ผู้ตายจะมีชีวิตรอดมีมากกว่าผู้ตายจะถึงแก่ความตาย การที่ญาติผู้ตายกระทำให้การรักษาสิ้นสุดลงโดยการดึงเครื่องช่วยหายใจและท่อช่วยหายใจออก แล้วพาผู้ตายกลับบ้านและผู้ตายถึงแก่ความตายในคืนนั้น ย่อมถือได้ว่าเป็นผลโดยตรงที่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายหาใช่เป็นผลจากการกระทำของจำเลยโดยตรงไม่ เพราะเมื่อผู้ตายอยู่ในความดูแลรักษาของแพทย์แล้ว ผู้ตายย่อมเป็นผู้อยู่ในสภาพที่มีโอกาสมีชีวิตอยู่รอดสูง การกระทำของจำเลยจึงมีความผิดเพียงฐานพยายามฆ่าผู้ตาย ปฏิกรณ์คงพิพิต